Aldridge Vine Rechtsanwälte AG · Pelikanstrasse 29 · 8001 Zürich

EINSCHREIBEN
Arbeitsgericht Zürich
2. Abteilung
Postfach
8036 Zürich

Zürich, 2. Oktober 2025

KLAGE

im vereinfachten Verfahren (Art. 243 Abs. 2 lit. a ZPO)

in Sachen

Priya Nair, Seestrasse 14, 8800 Thalwil

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Adam Frith, Aldridge Vine Rechtsanwälte AG, Pelikanstrasse 29, 8001 Zürich

- -

gegen

Calderdale Logistik AG, Industriestrasse 12, 8953 Dietikon

Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Sykes, Bowater Sykes Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 10, 8001 Zürich

- -

betreffend Forderung aus Arbeitsvertrag (diskriminierende und missbräuchliche Kündigung)

RECHTSBEGEHREN

1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 55'250.00 nebst Zins zu 5 % seit 1. Juni 2025 als Entschädigung wegen diskriminierender Kündigung (Art. 5 Abs. 2 GlG), eventualiter wegen missbräuchlicher Kündigung (Art. 336a OR), zu bezahlen.

2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 10'000.00 nebst Zins zu 5 % seit 1. Juni 2025 als Genugtuung zu bezahlen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWST) zulasten der Beklagten.

BEGRÜNDUNG

I. Formelles

1. Die Klagebewilligung der Schlichtungsbehörde nach Gleichstellungsgesetz des Kantons Zürich vom 19. August 2025 liegt bei (KB 2). Die Klage wird innert der Frist von drei Monaten eingereicht (Art. 209 Abs. 3 ZPO).

2. Das Arbeitsgericht Zürich ist zuständig (Art. 34 Abs. 1 ZPO). Es gilt das vereinfachte Verfahren (Art. 243 Abs. 2 lit. a ZPO); Gerichtskosten werden keine erhoben (Art. 114 lit. a ZPO).

3. Die Klägerin hat am 14. April 2025, und damit vor Ablauf der Kündigungsfrist, schriftlich Einsprache gegen die Kündigung erhoben (Art. 336b Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 9 GlG; KB 9).

II. Sachverhalt

Anstellung

4. Die Klägerin war seit dem 4. Januar 2018 als Leiterin Operations bei der Beklagten angestellt. Ihr Bruttolohn betrug zuletzt CHF 8'500.00 pro Monat, 13 Mal jährlich ausbezahlt (KB 3).

Mutterschaftsurlaub

5. Am 19. Mai 2024 brachte die Klägerin ihren Sohn zur Welt. Sie bezog den Mutterschaftsurlaub nach Art. 329f OR und im Anschluss einen mit der Beklagten vereinbarten unbezahlten Urlaub bis zum 12. Januar 2025. Am 6. Januar 2025 bestätigte sie ihre Rückkehr auf den 13. Januar 2025 (KB 4).

6. Bereits am 15. April 2024 hatte die Beklagte Herrn James Thornton als Stellvertretung der Klägerin eingestellt. Nach der Rückkehr der Klägerin behielt die Beklagte Herrn Thornton in dieser Funktion und wies der Klägerin nur noch administrative Aufgaben zu (KB 4, KB 5).

Kündigung

7. Am 17. Februar 2025 teilte die Beklagte der Klägerin mit, ihre Stelle sei von einer Reorganisation betroffen. Es folgten zwei Gespräche am 24. Februar und 7. März 2025, deren Ergebnis von Beginn an feststand (KB 6, KB 7). Mit Schreiben vom 14. März 2025 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der zweimonatigen Kündigungsfrist (Art. 335c Abs. 1 OR) auf den 31. Mai 2025 und stellte die Klägerin frei (KB 8).

8. Herr Thornton übt seither im Wesentlichen die bisherige Funktion der Klägerin aus. Eine echte Reorganisation fand nicht statt.

III. Rechtliches

Diskriminierende Kündigung (Art. 3 und 5 GlG)

9. Die Kündigung und die vorangegangene Beschneidung des Aufgabenbereichs benachteiligen die Klägerin aufgrund ihres Geschlechts, namentlich unter Berufung auf ihre familiäre Situation und ihre Mutterschaft (Art. 3 Abs. 1 und 2 GlG). Die Diskriminierung ist glaubhaft gemacht und wird vermutet (Art. 6 GlG): Die Funktion besteht fort und wird von der männlichen Stellvertretung ausgeübt.

10. Die Klägerin hat Anspruch auf eine Entschädigung von bis zu sechs Monatslöhnen (Art. 5 Abs. 2 und 4 GlG). Angesichts der Schwere der Diskriminierung ist das Maximum geschuldet: 6 × CHF 9'208.33 (Monatslohn inklusive anteiligem 13. Monatslohn) = CHF 55'250.00.

Missbräuchliche Kündigung (Art. 336 OR)

11. Eventualiter ist die Kündigung missbräuchlich im Sinne von Art. 336 Abs. 1 lit. a OR, da sie wegen einer Eigenschaft ausgesprochen wurde, die der Klägerin kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, nämlich ihrer Mutterschaft und ihrer familiären Pflichten.

Genugtuung

12. Die Klägerin befindet sich wegen der Umstände der Kündigung in psychiatrischer Behandlung; ein ärztlicher Bericht wird nachgereicht. Die Verletzung ihrer Persönlichkeit (Art. 328 OR) wiegt schwer und rechtfertigt eine Genugtuung von CHF 10'000.00 (Art. 49 OR; Art. 5 Abs. 5 GlG).

BEWEISMITTEL

KB 1 Vollmacht
KB 2 Klagebewilligung vom 19. August 2025
KB 3 Arbeitsvertrag und Lohnabrechnungen
KB 4 E-Mails vom 6. und 8. Januar 2025
KB 5 Fotodokumentation Arbeitsplatz vom 13. Januar 2025
KB 6 WhatsApp-Verläufe vom 5. und 16. Februar 2025
KB 7 Tonaufnahme des Gesprächs vom 7. März 2025 (mit Einverständnis aufgenommen)
KB 8 Kündigungsschreiben vom 14. März 2025
KB 9 Einsprache vom 14. April 2025

Freundliche Grüsse

Adam Frith
Rechtsanwalt
Aldridge Vine Rechtsanwälte AG, Zürich

Dreifach (für das Gericht und die Gegenpartei)